



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.
21 / 2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNI 2022 - 2024

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di aprile con inizio alle ore 16:30 e termine alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune di Oyace, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
CLOS Stefania	Sindaco	X	
LANDRY Leone	Vice Sindaco	X	
CHENAL Gilberto	Assessore	X	
FAVRE Angelo	Assessore	X	
BERGA Jessica	Assessore	X	
	Totale	5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TANGO Edoardo.

Il Signor CLOS Stefania, Sindaco pro-tempore del Comune di Oyace, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
ANNI 2022 - 2024**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 97/2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*;

VISTO il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA) 2013, approvato nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 190/2012;

VISTO l'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione n. 1064 del 13 novembre 2019 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito del mutato quadro normativo;

RICHIAMATA la nota pervenuta da CIV, prot. n. 1234 del 22 marzo 2022, con la quale la commissione indicava il nuovo termine del 30/04/2022 per l'approvazione del piano di cui trattasi;

VISTE altresì le seguenti deliberazioni assunte dall'ANAC sull'argomento di cui trattasi:

- a) delibera n. 833 del 3 agosto 2016 ad oggetto *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*;
- b) delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ad oggetto *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013"*;
- c) delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ad oggetto *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*;
- d) delibera n. 1134 del 08/11/2017 ad oggetto *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto private controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;

ATTESO che - ai sensi dell'art. 1, comma 8, della succitata legge 190/2012, come da ultimo modificato dall'art. 41 del D.lgs. n. 96/2016 - il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio (30 aprile per l'anno 2022) e che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione;

PRECISATO che, per gli enti locali, la norma dispone che *"il piano è approvato dalla giunta"* (articolo 41, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 97/2016);

DATO ANCORA ATTO che il D.lgs. n. 97/2016 sopracitato (cosiddetto *Freedom of Information Act - FOIA*) ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del D.Lgs. n. 33/2013 (*"decreto trasparenza"*) e, in particolare, ha disposto l'eliminazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità* e la conseguente individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza quale parte integrante del PTPC in una *"apposita sezione"*;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare un nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2022/2024 in coerenza con le nuove disposizioni sopra elencate;

DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità del Comune di Oyace - individuato nel Segretario comunale, ing. Edoardo Tango, ha

curato la predisposizione del nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2022/2024 che contiene altresì la sezione della trasparenza, come stabilito dalla deliberazione ANAC n. 831/2016 sopra richiamata;

RAMMENTATO che il Piano per la prevenzione della corruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo e definisce un programma di attività e azioni operative derivanti da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le regole e le prassi di funzionamento dell'ente in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo;

ESAMINATI infine i contenuti della relazione predisposta dal responsabile della prevenzione della corruzione riferita all'anno 2021, pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - Corruzione" e trasmessa dal Segretario Comunale, in qualità di RPC, alla Giunta;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano di prevenzione della corruzione, contenente anche la disciplina della Trasparenza, relativamente al triennio 2022/2024 del Comune di Oyace nel documento allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di prendere atto della relazione del RPC anno 2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha alcuna rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998 n. 46 e dell'art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare – ai sensi della normativa e per le motivazioni richiamate nelle premesse – il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) relativo al triennio 2022/2024 del Comune di Oyace nel documento allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto della relazione del RPC anno 2021 allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Oyace è stato individuato nella persona del segretario comunale, ing. Edoardo Tango, e che lo stesso Segretario è responsabile della Trasparenza;
4. di dare atto che la disciplina e gli obiettivi del PTPCT saranno coordinati con quelli contenuti negli altri documenti di programmazione dell'Amministrazione Comunale, avendo particolare riguardo al piano della performance e al documento unico di programmazione semplificata (DUPS);
5. di disporre la pubblicazione del Piano allegato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti - Corruzione", dando atto che tale adempimento, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, assolve l'adempimento previsto dal nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 di trasmissione all'ANAC;
6. di dare atto che tutti i dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti di rispettiva competenza previsti dal suddetto piano.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CLOS Stefania

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANGO Edoardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2022 al 14/05/2022 ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Oyace, lì 29/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANGO Edoardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oyace, lì 29/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
TANGO Edoardo